Dispõe sobre o regime especial de emissão de documento fiscal pelos prestadores de serviços cartorários e notariais sediados no município de Aracruz/ES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de inscrição no cadastro mobiliário do município de todas as pessoas jurídicas, ainda que isentas ou imunes, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitual ou temporariamente, atividade de prestação de serviços sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do art. 46 da Lei Municipal nº. 2.521/2002 e art. 1º e 2º do Decreto Municipal nº. 11.046/2003;

CONSIDERANDO que o art. 62 da Lei Complementar Federal nº 214, de 16 de janeiro 2025 determina a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de padrão nacional (NFS-e) no ambiente nacional ou emissor próprio;

CONSIDERANDO as peculiaridades dos serviços prestados pelos cartorários e oficiais de registro público, principalmente no que se refere ao valor cobrado pelos serviços e repasses promovidos por imposição de Lei Estadual e conforme mencionado no art. 85-C do Decreto Municipal nº. 11.046/2003; e,

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os contribuintes deste Município, quanto à emissão de NFS-e em consonância com o padrão nacional e as normas municipais.

RESOLVE:

Art. 1º Os prestadores de serviços cartorários e notariais sediados no município de Aracruz/ES e que prestem serviços neste município deverão emitir Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) por meio do sistema emissor adotado pelo Município para cada tomador de seus serviços.

Parágrafo único. A NFS-e emitida conforme mencionada no caput, pode conter vários serviços prestados para a mesma pessoa física ou jurídica, desde que prestados dentro da mesma competência.

Art. 2º Desde que devidamente justificados as razões no campo “observações”, o cartorário ou oficial de registro pode deixar de incluir os dados da pessoa física tomadora de seus serviços na NFS-e emitida.

Parágrafo único. Mesmo sem a identificação do tomador dos serviços, não será possível a emissão de única NFS-e contendo serviços prestados para mais de um tomador.

Art. 3º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e será emitida obrigatoriamente sem destaque de retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN na fonte.

Art. 4º O valor total que não integrar a base de cálculo nos termos do art. 85-C do Decreto Municipal nº. 11.046/2003 será indicado no campo “Deduções/Reduções” e suas

descrições e seus percentuais discriminados no campo “observações” da NFS-e.

Art. 5º Os cartorários e oficiais registrais deverão observar também a obrigatoriedade de entrega da Declaração de Informações Municipais – DIM, na forma do Decreto Municipal nº. 18.518/2008, ou que vier a substituí- la.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz/ES, 16 de outubro de 2026.

GERALDO MAGELA RAMOS:70074461753

Digitally signed by GERALDO MAGELA RAMOS:70074461753
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=34028316000103, OU=videoconferencia, CN=GERALDO MAGELA RAMOS:70074461753
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-19 11:11:58

GERALDO MAGELA RAMOS
Secretário Municipal da Fazenda
Decreto n.º 48.394/2025